

1500123-66.2021.8.26.0137

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES

Comarca: Cerquilha

Foro: Foro de Cerquilha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... dando conta de ter sido ele vítima de roubo, seja pelo fato de ter ALISSON aparecido no local do crime logo após o roubo ter sido praticado, minutos após, apresentando-se como vítima de roubo do veículo a fim de sugerir um alibi ao ser verificado o veículo utilizado no roubo da confecção pelos demais comparsas. E, por outro lado, não há nos autos nenhuma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerquilha

Foro de Cerquilha

Vara Única

Av. Washington Luiz, 2501, Cerquilha-SP - cep 18520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500123-66.2021.8.26.0137 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500123-66.2021.8.26.0137

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2062547/2021 - DEL.POL.CERQUILHO, 11406368 - DEL.POL.CERQUILHO, 901/20/313 - DEL.POL.CERQUILHO, 905/20/313 - DEL.POL.CERQUILHO, 2062547 - DEL.POL.CERQUILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON DE JESUS ROZA FLORIANO e outros

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra MAYCON DE JESUS ROZA FLORIANO, vulgo "MK", qualificado a fls. 65/67 e 75, GIOVANNI EURIPEDES DA SILVA JUNIOR, vulgo "Coréia", qualificado a fls. 68/69, e JOÃO VITOR DA SILVA FRANCOLINO, qualificado a fls. 70/71 e 74, como incurso, por 6 (seis) vezes, no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. 29, caput, do Código Penal, em concurso formal, porque, segundo consta do inquérito policial, no dia no dia 9 de dezembro de 2020, por volta das 18h46min, na sede da empresa RR MALHAS E TECIDOS LTDA, localizada na Avenida João Pilon, nº 8181, Bairro Jardim Esplanada, nesta cidade e comarca de Cerquilha, o réus, com unidade de desígnios, esforço comum e previamente ajustados para a prática criminosa,

subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas Paula Rafaela Haddad Rodrigues, Francilaine Maria da Silva, Luis Gustavo Esplicido, Douglas Fenrnado Camargo, Matheus Esplicido, Gabriel Lucas Pacheco, R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pertencentes à empresa vítima; 01 (um) smartphone, da marca apple, modelo 5S, pertencente à vítima Paula; 01 (um) smartphone, da marca Samsung, pertencente à vítima Luis Gustavo; 01 (um) relógio de pulso, da marca Amazfit, pertencente à vítima Francilaine; e um relógio de pulso, da marca YP068, pertencente à vítima Douglas. Consta, ainda, que ALISSON JOSÉ DE SOUZA ANTONIO, qualificado a fls. 65 e 41, concorreu para a prática do crime de roubo.

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2021, ocasião em que a prisão preventiva dos réus foi decretada (fls. 175/180).

Os acusados foram citados e apresentaram respostas escritas (fls. 234/235, 366/367, 371/382 e 400/407).

A denúncia foi aditada pelo Ministério Público às fls. 242 e ss., para corrigir erro material constante da denúncia, com o que não se opôs à Defesa.

Designada audiência de instrução e julgamento, em juízo, foram ouvidas as vítimas, três testemunhas de defesa e, ao final, interrogados os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, pois provadas a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo. Requereu, ainda, a imposição de regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva.

As Defesas dos réus, por sua vez, pediram a absolvição; ou, quando não, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e estabelecimento do regime inicial mais brando, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido é procedente.

Conta da denúncia que os réus decidiram roubar a empresa RR MALHAS E TECIDOS LTDA. Para tanto, ficou acordado que ALISSON emprestaria o seu veículo Peugeot, modelo 408 Feline, placa KPA4698-Cerquilha/SP, para os comparsas realizarem o roubo; o denunciado GIOVANNI conduziria o veículo e ficaria do lado de fora, exercendo função de vigilância e aguardando os demais roubadores para a fuga; e JOÃO VITOR e MAYKON ingressariam no local para praticarem os atos executórios do crime.

Acordou-se, ainda, que, para disfarçar a participação de ALISSON, JOÃO VITOR colocaria um currículo de ALISSON, além de outros documentos dele na cena do crime, ao mesmo tempo em que ALISSON alegaria falsamente que seu veículo teria sido furtado.

Nas circunstâncias, de tempo e de local acima narradas, conforme o combinado, GIOVANNI, portando uma arma de fogo, conduziu MAYKON e JOÃO VITOR até a sede da empresa e ficou do lado exercendo função de vigilância.

Na sequência, JOÃO VITOR e MAYKON invadiram o local e anunciaram o assalto. Na ocasião, JOÃO VITOR ostentava uma arma de fogo. Ato contínuo, JOÃO VITOR e MAYKON mandaram que todos os funcionários fossem para o fundo do estabelecimento e passaram a exigir que eles indicassem onde estava o dinheiro que havia no local. Assim, foi indicado aos roubadores a existência de um cofre com R\$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro em seu interior, o qual foi colocado no interior do veículo Peugeot/408 pelos denunciados.

Depois disso, JOÃO VITOR e MAYKON voltaram ao lugar onde estavam os funcionários e continuaram a questionar onde ficava o restante do dinheiro.

Em determinado momento, JOÃO VITOR encontrou dentro de um armário um envelope com R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie. Diante disso, alegando que a vítima Francilaine havia omitido a existência desse valor, JOÃO VITOR desferiu uma coronhada em sua cabeça. Após, JOÃO VITOR e MAYKON exigiram das vítimas que lhes entregassem os celulares e relógios que possuíam.

Depois de subtraírem todos os bens e valores que encontraram, JOÃO VITOR e MAYKON ingressaram no veículo de ALISSON e empreenderam para local fuga para local ignorado, tendo GIOVANNI na condução.

Em razão da existência de rastreador em um dos celulares, o veículo utilizado no crime acabou sendo encontrado abandonado em um canavial e conduzido por policiais

militares até o local do crime. Contudo, ALISSON compareceu ao local e, alegando ter sido furtado, teve seu automóvel restituído. Pois bem.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/11 e 12/15), autos de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 18), laudos periciais de fls. 50 e ss.) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

A vítima Matheus foi firme em seu depoimento em dizer que não tem condições de reconhecer os réus, porque estavam todos encapuzados. O réu que os trancou na cozinha tinha uma tatuagem na mão e estava armado. Dele não foi roubado nada. Os réus saíram da empresa com um veículo Peugeot. Duas pessoas entraram na empresa e havia outra pessoa na condução do veículo. Não tem condições de reconhecer os réus.

A vítima Douglas, funcionário da loja, disse que teve um relógio roubado. Não tem condições de reconhecer os réus, apenas destaca que o réu que ficou com eles de reféns era magro, por volta de 1 metro e 75 centímetros, e tinha uma tatuagem na mão.

A vítima Paula disse que estava trabalhando e entrou em sua sala uma pessoa anunciando o assalto, estava encapuzado. Este a levou para uma sala dos fundos. Em seguida, foi para a frente da empresa para passar a chave do cofre. Foi roubado o seu celular e celulares e valores da empresa, por volta de R\$ 5.000,00. Havia mais uma pessoa do lado de fora, que conduzia o veículo. Terminado o assalto, o Alisson apareceu procurando o seu veículo, que teria sido furtado na cidade de Boituva e estava sendo utilizado em um assalto, o que achou muito estranho. Pelo localizador de seu celular, os policiais acharam o veículo. Não tem condições de reconhecer qualquer dos réus.

A vítima Francilaine disse que estava em horário de trabalho, quando foi abordada por um indivíduo, que lhe deu uma mata-leão e a levou para os fundos, juntamente com outros funcionários. Ele procurava pelo cofre, mas ninguém sabia da existência dele; era funcionária nova. O réus os ameaçavam a todo momento. Em certa altura, um dos réus achou o cofre e deu uma coronhada em sua cabeça. Havia outro indivíduo na frente da empresa. Este indivíduo pegou a Paula Rafaela para abrir o cofre. A todo momento ficou de cabeça para baixo, acabou se machucando. Não tem condições de reconhecer nenhum dos réus, pois estavam encapuzados. O réu que ficou com eles no fundo da empresa ficou bastante irritado com eles. Teve um relógio subtraído.

A vítima Luis Gustavo havia ido à empresa para entregar um rolamento ao seu irmão que lá trabalha. Chegou já ao final do assalto, mas foi mantido refém ao fundo, na cozinha por alguns minutos. Não tem condições de reconhecer qualquer dos réus. Teve um celular subtraído. Viu um dos réus armado.

A vítima Matheus narrou o mesmo iter criminis das demais vítimas, acrescentando que um dos réus ficou bastante irritado, porque eles não sabiam da existência do cofre. O réu acabou agredindo a vítima Francilaine. Teve um relógio roubado. Não tem condições de reconhecer nenhum dos réus, mas um deles tinha uma tatuagem na mão, o que ficou com os reféns.

O acusado Alisson José de Souza Antonio declara ter apenas uma condenação pelo crime de violência doméstica. Alega não conhecer nenhum dos outros acusados, e que o veículo preto utilizado no dia do crime era seu. Que precisava de dinheiro e por isso alugou o veículo. Narra que seu carro foi furtado após o aluguel. Embora sua versão seja diferente daquela prestada em solo policial, afirma não estar sendo ameaçado por nenhum dos outros acusados.

O acusado Giovanni Eurípedes da Silva Júnior não compareceu, pois encontra-se foragido.

O acusado Maykon de Jesus Roza Floriano alega não ter participação no evento. Que não é conhecido pela alcunha de "MK", apesar de ter sido condenado por outros crimes de furto e roubo sob o mesmo apelido. Alega que as autoridades policiais estão lhe perseguindo.

O acusado João Vítor da Silva Francolino declara que estava cumprindo pena por outro crime de roubo na época dos fatos. Que conhecia Maykon, pois é o ex-namorado de sua irmã. Afirma não conhecer os outros acusados. Que não participou dos fatos.

Rechaçou as declarações dadas pelo acusado Alisson. Que sofria constantemente ameaças por parte dos policiais. Que não conhece ninguém chamado "MK". Não obstante as versões escusatórias apresentadas pelos réus, a participação de todos eles nos delitos aqui narrados é incontroversa. Vejamos.

A versão apresentada por Alisson em juízo, de que teria alugado seu carro a terceiro e que esse teria sido furtado por terceiros, que praticaram o delito, não se sustenta. A uma, porque é totalmente diferente das versões prestadas, inicialmente, em solo policial, de que teria ele sido roubado quando dirigia seu veículo sentido Boituva-Cerquilha. Segundo, porque, a versão apresentada em solo policial, já era bastante estranha - de que um motoqueiro que lhe ajudou, sabia exatamente que aquele mesmo veículo havia sido utilizado em um assalto naquele momento (fls. 35/37). Tanto é assim, que a modificou quando confrontado pela polícia. Nesta segunda oportunidade, disse que teria alugado o carro para o corréu Francolino e que este lhe confessara, que teriam feito "uma fita aí" com a ajuda de MK (fls. 41/42).

Em resumo, as versões apresentadas em solo policial já eram bastante confusas e contraditórias. E, agora, em juízo, a versão apresentada também carece que qualquer credibilidade, pois o réu sequer teve o trabalho de trazer ou informar o juízo para quem teria alugado o seu carro, quando ele foi supostamente roubado; já que agora desmentiu que teria sido Francolino.

A verdade é que o único depoimento, aparentemente, concatenado é aquele prestado em solo policial na segunda ocasião, de que o Alisson teria emprestado o seu carro para Francolino e que este, juntamente, com MK, teria praticado o roubo aqui apurado. Ficou claro que Alisson tinha ciência de que seu carro seria utilizado no roubo e que o suposto furto de seu veículo seria o alibi dos roubadores. Ficou claro, também, que Alisson, em depoimento judicial, tentou, de todas as maneiras, proteger Maycon e Francolino.

Enfim, as versões são totalmente contraditórias e, por si, fantasiosas, de modo que não merecem sequer ser levadas em consideração.

O corréu Maycon, por sua vez, responde nessa Comarca a outros três processos criminais pelo cometimento de roubo à residência, nos quais, em todos eles, as vítimas, todas diferentes, reconheceram Maycon como autor dos delitos. No caso, dos autos, embora as vítimas não tenham condições de reconhecer Maycon, em decorrência do uso de capuz, foi mencionado, por mais de uma vez, que um dos roubadores tinha uma tatuagem nas mãos bem semelhante àquela tatuada no corréu (uma tatuagem de palhaço, com desenhos que sobem até às costas).

Aliás, como bem disse o Ministério Público, a tentativa dos réus de tentarem se livrarem da condenação restou fracassada nos autos, sendo os seus depoimentos totalmente contraditórios e contrário à prova dos autos:

"Todavia, absolutamente frustrada a tentativa de se livrarem da esperada condenação, apresentando versões nada verossímeis a respeito do vínculo e contato mantido com os demais, seja no dia do roubo, seja anterior ao crime e posterior ao ocorrido, quando do recebimento de valor por ALISSON, recebido de JOÃO VITOR, mesmo após o registro do falso boletim de ocorrência sob a orientação do comparsa, da versão fantasiosa por ele oferecida na primeira ocasião em que foi ouvido, e da ciência da utilização do carro no roubo praticado.

Em que pese a impossibilidade de reconhecimento virtual durante a audiência de instrução, pelas vítimas entenderem não estarem em condições, naquele momento, de realizar o reconhecimento, com relação a JOÃO VITOR, há ainda o reconhecimento pessoal realizado por duas vítimas na delegacia de polícia, por duas vítimas (Douglas e Matheus), conforme auto de reconhecimento de pessoa, inclusive pela voz do acusado e por ostentar ele uma tatuagem em uma das mãos (fato também constatado em seu interrogatório judicial).

É incontroverso nos autos, segundo depoimento na fase policial e em juízo em relação às vítimas ouvidas, que houve o roubo no local dos fatos, que o roubo foi praticado por 2 sujeitos munidos de ao menos uma arma de fogo, armados, que as vítimas tiveram seus pertences subtraídos e foram subjugadas durante vários minutos enquanto o roubo ocorria, sendo mantidos privados dentro do estabelecimento, que a vítima Francilaine foi golpeada com uma coronhada na cabeça, que os assaltantes

utilizaram o veículo Peugeot 408 Feline, 2012/2011, placa KPA4G98, de cor preta e de propriedade do genitor de ALISSON, emprestado por ALISSON, com seu conhecimento e anuência, inclusive a respeito da finalidade do empréstimo, seja pelo prévio e falso registro de boletim de ocorrência dando conta de ter sido ele vítima de roubo, seja pelo fato de ter ALISSON aparecido no local do crime logo após o roubo ter sido praticado, minutos após, apresentando-se como vítima de roubo do veículo a fim de sugerir um álibi ao ser verificado o veículo utilizado no roubo da confecção pelos demais comparsas.

E, por outro lado, não há nos autos nenhuma prova, seja documental, seja testemunhal, ou de qualquer outra natureza, que possa enfraquecer os seguros elementos obtidos em regular instrução criminal e na fase policial." (fls. 534/535) É incontroversa, ainda, a incidência das três causas de aumento constantes da denúncia, quais sejam: concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

Assim, tendo em conta o que consta do art. 68, parágrafo único, utilizo como causa de aumento a majorante do uso de arma de fogo, e a restrição de liberdade das vítimas e o concurso de agentes para agravar a pena-base, como circunstâncias judiciais negativas.

Entendo, no entanto, que houve o cometimento de um único delito. Isso porque cometidos em um único contexto, muito embora com vítimas diferentes.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos e tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-los.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus cometeram, uma única vez, o delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, em concurso formal, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo ao cálculo da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Maykon

Na primeira fase, considerando as majorantes do concurso de agentes e de restrição da liberdade das vítimas, entendo que a pena-base deve ser majorada em 1/4, resultando em 5 anos de reclusão.

Incide, ainda, a agravante da reincidência, razão pela qual a pena fica majorada em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, majora-se a pena em 2/3, diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do CP, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Multa. Fixo a sanção pecuniária em 13 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (arts. 49, §1º, e 60, do CP).

Em vista da pena aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ainda em razão da pena aplicada, e de os fatos terem sido praticados mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Giovanni

Na primeira fase, considerando as majorantes do concurso de agentes e de restrição da liberdade das vítimas, entendo que a pena-base deve ser majorada em 1/4, resultando em 5 anos de reclusão.

Incide, ainda, a agravante da reincidência, razão pela qual a pena fica majorado em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, majora-se a pena em 2/3, diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do CP, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Multa. Fixo a sanção pecuniária em 13 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (arts. 49, §1º, e 60, do CP).

Em vista da pena aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ainda em razão da pena aplicada, e de os fatos terem sido praticados mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

João Vítor

Na primeira fase, considerando as majorantes do concurso de agentes e de restrição da liberdade das vítimas, entendo que a pena-base deve ser majorada em 1/4, resultando em 5 anos de reclusão.

Incide, ainda, a agravante da reincidência, razão pela qual a pena fica majorada em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, majora-se a pena em 2/3, diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do CP, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Multa. Fixo a sanção pecuniária em 13 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (arts. 49, §1º, e 60, do CP).

Em vista da pena aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ainda em razão da pena aplicada, e de os fatos terem sido praticados mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Alisson José

Na primeira fase, considerando as majorantes do concurso de agentes e de restrição da liberdade das vítimas, entendo que a pena-base deve ser majorada em 1/4, resultando em 5 anos de reclusão.

Incide, ainda, a agravante da reincidência, razão pela qual a pena fica majorada em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, majora-se a pena em 2/3, diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do CP, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Multa. Fixo a sanção pecuniária em 13 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (arts. 49, §1º, e 60, do CP).

Em vista da pena aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ainda em razão da pena aplicada, e de os fatos terem sido praticados mediante grave ameaça à vítima, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Isto posto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal julgo parcialmente procedente a denúncia para o fim de condenar:

i) o réu MAYKON DE JESUS ROZA FLORIANO, uma única vez, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal;

ii) o réu GIOVANNI EURIPEDES DA SILVA JUNIOR, uma única vez, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal;

iii) o réu JOÃO VITOR DA SILVA FRANCOLINO, uma única vez, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal; e

iv) o réu ALISSON JOSÉ DE SOUZA ANTONIO, uma única vez, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal;

Deixo de proceder à detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse, a progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, que tem melhores condições de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua concessão, nos moldes do art. 112 da LEP, que prevalece sobre a geral.

Os réus devem responder ao processo presos. Isso porque são eles são reincidentes. Assim, considerando a gravidade em concreto do crime aqui apurado bem como as condições pessoais dos agentes, é necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cerquilha, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA